

5. 제 목 : 하자검사 시행에 관한 사항

가. 업무개요

하자검사는 공사·용역·물품구매 등 각종 계약 이행 과정에서 발생할 수 있는 하자 여부를 정기적으로 확인하여 품질과 안전성을 확보하고, 하자담보 책임기간 내 적기 보수를 통해 추가 비용 발생을 예방하기 위한 필수 절차이다.

나. 관계 규정 및 판단 기준

「지방계약법 시행령」 제70조 제1항 “지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.” 고 명시되어 있다.

《 관련근거 》

【 지방계약법 시행령 】

제70조(하자검사)

- ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

다. 감사 결과 확인된 문제점

◎팀, ◇팀, △팀은 감사기간(2023년~2025년 10월)동안 총 338건의 하자검사 대상을 지정하였으나 하자검사 계획을 사전에 수립하지 않고, 하자검사 시행 시 계약업체에 대한 사전 입회 통보 및 하자검사조서 작성·관리 등이 이루어지지 않았다.

[표 9] 하자검사 건수 (2023년 ~ 2025년 10월)

구분	계	2023년	2024년	2025년 10월
계	338	132	125	81
◎팀	50	21	18	11
◇팀	128	54	50	24
△팀	160	57	57	46

라. 부서 의견

의견 없음.

마. 조치할 사항

하자검사 대상을 면밀히 검토한 후 하자검사계획을 수립·시행하고, 하자검사 시 계약업체에 사전 입회를 통보 후 그 결과를 토대로 검사조서를 작성·보관하여 체계적 하자관리가 이루어지도록 하기 바랍니다.

바. 처분사항

- (1) ○팀 행정상 「통보」
- (2) ◇팀 행정상 「통보」
- (3) △팀 행정상 「통보」